

1523702-95.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JOSE CORDEIRO DE SOUZA FILHO

Vistos.

José Cordeiro de Souza Filho foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 10.11.2020, por volta das 12:15 horas, na Rua Celso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523702-95.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523702-95.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JOSE CORDEIRO DE SOUZA FILHO

Vistos.

José Cordeiro de Souza Filho foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 10.11.2020, por volta das 12:15 horas, na Rua Celso Cunha, Campo Limpo, vendeu, guardou e tinha em depósito, para o fim de tráfico, 36 invólucros de maconha, 33 de cocaína e 85 de crack.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, com aplicação do regime aberto e substituição por restritiva de direito, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 04/05, 10/11 e 113/114.

O réu, desde o início, ainda na fase policial a fls. 14, confessou a prática do tráfico, voltando a fazê-lo com sinceridade em juízo. Disse que trabalhava antes no Habib's, ficou desempregado na época da pandemia e, sem opções, acabou por cometer o crime, do que se mostra arrependido. Hoje trabalha registrado no setor da construção civil.

O policial civil Thiago veio a reconhecê-lo, informando que recebeu denúncia de que um indivíduo pardo, com tatuagem no braço e camisa azul estava traficando no local. Para lá se dirigiu em viatura descaracterizada e, após breve campana, visualizou o réu em pleno ato de venda. Foi abordado e surpreendido com sacola contendo os entorpecentes, além de quantia em dinheiro no bolso.

Sobre o numerário, admitiu ser produto de ilícito.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu José Cordeiro de Souza Filho como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Pelas condições favoráveis do réu e quantidade não apreciável de entorpecentes, é possível equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito